

경고 및 주의요구 · 권고

- 1. 제 목 : ★★센터 및 ○○병원 사용승인 취득 업무 부적정
- 2. 관계기관 : ■■■■■■실·☆☆==병원
- 3. 내 용

가. 업무개요

☆☆==병원은 국가유공자 고령화에 따른 만성질환 관리 전문화를 위하여 ★★센터 및 ☆☆○○병원을 건립하여 운영하고 있으며, ★★센터 및 ○○병원 건립 현황은 아래의 [표 1]과 같습니다.

[표 1] ☆☆==병원 ★★센터 및 ○○병원 건립 현황

구분	☆☆==병원 ★★센터	☆☆○○병원
건립규모		
완공일자		
사용승인일자 (준공일자)		
사업비		

나. 관계법령 및 판단기준

「건축법」 제22조(건축물의 사용승인)에서는 건축물의 공사를 완료한 후 그 건축물을 사용하려면 공사감리자가 작성한 감리완료보고서와 공사완료도서를 첨부하여 허가권자에게 사용승인을 신청하여야 하며, 사용승인을 받은 후가 아니면 건축물을 사용하게 할 수 없도록 정하고 있습니다. (임시로 사용의 승인을 한 경우는 예외)

또한 「건축물의 설계·공사감리 업무 가이드(건축연구원 2019)」에 따르면 사용 승인 절차의 업무 주체자는 건축주·공사 시공자이고 관계자는 설계자·감리자로서 정하고 있어, 일반적으로 공사 시공사 등 공사 관련 계약 상대자가 사용승인 업무를 처리하고 있습니다.

「국가계약법」 제7조(계약의 방법)에 따르면 계약체결의 기본 원칙은 일반경쟁을 통한 입찰의 방법으로 정하고 있고, 동법 시행령 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 제5호 가에 따르면 추정가격이 2천만 원 이하인 물품의 제조·구매·임차계약 또는 용역계약에 대하여 계약의 목적·성질 등에 비추어 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우 수의계약을 할 수 있다고 명시되어 있습니다.

그리고, 「건축법」 제22조(건축물의 사용승인)에 따르면 건축주가 허가를 받았거나 신고를 한 건축물의 건축공사를 완료[하나의 대지에 둘 이상의 건축물을 건축하는 경우 동(棟)별 공사를 완료한 경우를 포함한다]한 후 그 건축물을 사용하려면 공사감리자가 작성한 감리완료보고서(공사감리자를 지정한 경우만 해당)와 국토교통부령으로 정하는 공사완료도서를 첨부하여 허가권자에게 사용승인을 신청하여야 한다고 정하였으며,

허가권자는 사용 승인신청을 받은 경우 국토교통부령으로 정하는 기간에 사용승인을 신청한 건축물이 이 법에 따라 허가 또는 신고한 설계도서대로 시공되었는지의 여부와 감리완료보고서, 공사완료도서 등의 서류 및 도서가 적합하게 작성되었는지의 여부에 대해 검사를 시행하고, 검사에 합격된 건축물에 한해 사용승인서를 내주어야 한다고 정하였습니다.

따라서 ☆☆==병원에서는 계약 업무 추진 시 수의계약으로 할 수 있는 경우에 한하여 수의계약의 방법으로 하되 금액 기준에 따라 2인 이상으로부터 견적을 받는(견적입찰) 절차로 진행하여야 하며, 공통 사업에 대해 다수 건으로 분할하여 수의계약을 체결할 경우 분할계약의 적정성을 검토하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ☆☆○○병원 컨설팅 감사 시 ★★센터, ○○병원 건축물 사용승인 현황을 확인한 결과, '23.12월 ★★센터 사용승인 추진 시 기존 설계사 및 시공사의 사용승인 대행 업무 수행 불가 사유로 자체예산(복권기금) 재원으로 ★★센터 사용승인 및 각종 인증을 과업 내용으로 한 별도 용역을 발주하였으나,

용역 수행 중 ○○병원 사용승인 없이 ★★센터 단독으로 사용승인은 불가능하다는 허가관청의 의견에 따라 기존 용역 과업내용을 '☆☆==병원 ○○병원동 임시사용 승인처리 용역'으로 변경하였고, '24.2월 또다시 동일 업체와 예산에 편성되지 않은 자체예산(지급수수료) 재원으로 ○○병원 및 ★★센터 사용승인 처리 용역을 발주한 것으로 확인되었습니다.

결과적으로 ☆☆==병원은 ★★센터 설계사, 시공사로부터 건축물에 대한 사용승인을 받기 위한 자료에 대해 공사지연 가능성을 생각하지 못하고 설계사 사무소와 시공사와의 구두 약속만을 믿고 관련 자료를 확보하지 않았으며, [표 2]와 같이 원내 복수의 건축물을 승인받는 과정에 있어 한 필지 내에서 건축이 진행됨에도 불구하고 과업을 불필요하게 건물별로 나누어 각각 수의계약을 맺었습니다.

[표 2] ★★센터 및 ○○병원 사용승인 용역 계약 현황

(단위 : 천원)

구 분	계약상대자	계약방법	계약기간	계약금액

4. 관계기관 의견

☆☆==병원 ◎◎부는 ★★센터 및 ○○병원 사용승인과 관련하여 ★★센터 완공 당시(2021.12월) 같은 대지 내 건축 중인 건물(○○병원)이 있을 경우 모든 건물이 완공된 시점에서 사용승인을 받을 수 있기 때문에 ★★센터가 완공된 '21년 12월 설계사와 시공사를 통해서 임시사용승인에 필요한 서류를 제출하여 완공 후 임시사용승인을 ◆◆구청으로부터 허가받고, 이후 ○○병원의 공사기간이 지연되어 '23년 7월 추가로 '23년 12월까지 임시사용승인 연장 허가 받았다고 진술하였습니다.

이후 ○○병원의 공사가 완료되기 직전인 '23년 11월에 ◆◆구청으로부터 ★★센터동 임시사용승인 기간이 임박하였으니, ★★센터동만 별도로 사용승인을 신청해보자는 의견을 받아 사용승인을 준비하였고 이 과정에서 ★★센터 설계사의 참여인력 퇴사, 시공사의 파산 및 담당자 이직 등으로 사용승인을 위한 자료를 확보하는 것이 어려웠다고 진술하였습니다.

☆☆==병원은 ☆☆광역시 경관심의위원회의 위원으로 참여한 건축사사무소와 ◆◆구 내 타 건축사무소 업체와 접촉하여 준공행정처리에 대한 견적을 받았고 견적금액이 더 저렴한 A사무소와 수의계약을 통해 사용승인 등 준공행정에 대한 용역을 맡기게 되었다고 진술하였습니다.

그러나 '23년 12월 19일 ○○병원 개원을 위한 사용승인을 ◆◆구청 건축과와 협의하는 과정에서 ★★센터만 사용승인을 별개로 허가받을 수 없다는 허가관청의 사실을 확인한 뒤 '23년 12월 21일 ★★센터 임시사용승인 기간을 '24년 6월 30일까지 연장하였으며, ○○병원의 임시사용승인을 받기 위해 '24년 1월 25일 ★★센터 사용승인처리 용역을 ○○병원 임시사용승인으로 과업내용을 변경하였습니다.

최종적으로 ○○병원 및 ★★센터 사용승인 용역의 필요성을 1) ★★센터 설계사사무소 내 설계사 퇴사 및 시공사 대표 변경으로 인한 완공 당시 자료 일부 손실, 2) ○○병원 공사기간 연장으로 인한 ★★센터 사용승인 지연, 3) ○○병원

설계사사무소의 비협조적 태도, 4) ○○병원의 개원 시급성에 따른 시간적 여유 부족, 5) 공사관련 직원의 경험 및 전문성 부족(○○병원 공사 담당직원 '21.8월 입사)으로 판단할 수 있습니다.

그러나 위의 사유로 ○○병원 및 ★★센터 사용승인 용역이 필요했다 하더라도 수의계약 사유에 해당하지 않는 사항에 대한 분할 수의계약은 「국가계약법」에 위반되는 사안이며, ★★센터 완공 당시 ○○병원 공사의 지연가능성 등을 감안하지 않고 해당 건축물에 대한 사용승인을 받기 위한 자료에 대해 설계사사무소와 시공사와의 구두 약속만을 믿고 확보하지 않은 점 또한 공사관리 업무를 일부 소홀히 한 것으로 판단됩니다.

5. 조치할 사항

○ ■■■이사는

- 향후 건물의 신축·증축 공사 진행 시 설계사 또는 시공사의 과업범위 내에 사용승인 등 건축행정에 관한 협조 의무사항을 확인하여, 설계사 또는 시공사의 귀책사유로 인한 승인 지연 등 건축행정 문제가 발생하지 않도록 각 소속기구에 안내하여 주시기 바랍니다. (권고)

○ ☆☆==병원장은

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」, 「주의」 조치하시기 바라며,(경고 주의)
- 용역계약 시 계획수립 단계에서 필요한 사항을 모두 포함하여 그 추정가격에 따른 적법한 계약방법으로 계약을 추진하고, 향후 건물의 신축·증축 공사 진행 시 설계사 또는 시공사의 과업범위 내에 사용승인 등 건축행정에 관한 협조 의무사항을 추가하여 설계사 또는 시공사의 귀책사유로 인한 승인 지연 등 건축행정 문제가 발생하지 않도록 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다. (권고)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고
○○부	●●5급	○○○				주의
○○부	●●5급	○○○				주의
○○부	●●4급	○○○				경고